형사 절차와 인권 활동지

고2 사회·역사 · 생활법과사법절차 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 각 상황에서 범죄가 성립하나요? 빠진 요건이나 까닭을 쓰세요.

상황	성립?	까닭
(예시) 강도를 막으려고 밀쳤더니 강도가 넘어져 다쳤어요.		
(예시) 만 13세가 가게 물건을 몰래 가져갔어요.		
(예시) 친구와의 약속을 어겼어요. (처벌하는 법률 없음)		
(예시) 18세가 친구 휴대 전화를 몰래 가져가 팔았어요.		

2 각 상황에서 지켜지지 않은 피의자 · 피고인의 권리를 쓰세요.

상황	침해된 권리
(예시) 수사관이 “빨리 자백해!” 하며 밤새 다그쳤어요.	
(예시) 재판 전에 실명과 얼굴이 ‘범인’이라며 퍼졌어요.	
(예시) 변호사를 불러 달라는데 무시하고 조사를 계속했어요.	
(예시) 급한 사정도 없는데 영장 없이 집을 뒤졌어요.	

3 혼자 해 보기: (예시) 18세 태오가 편의점 물건을 훔쳤다는 의심으로 붙잡혔어요. 태오는 변호사를 불러 달라고 했어요.
점검: ☐ 세 요건을 확인했나 ☐ 신분 변화를 썼나 ☐ 권리 셋을 썼나 ☐ 침해를 설명했나

	쓰기
사실이라면 세 요건은?	
단계별 신분(수사 → 기소 뒤)	
보장받는 권리 셋	
변호인을 막고 받은 진술은?	

4 답을 쓰세요.
① 범죄가 성립하는 세 요건은?
② 기소란 무엇인가요?
③ 무죄 추정의 원칙이란?

다음 수업을 시작할 때

5 ① 피의자와 피고인은 어떻게 다른가요?
② 진술 거부권이란 무엇인가요?
③ 스스로 변호인을 구할 수 없으면 어떻게 되나요?